

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โจทก์

นายจำรัส คงช่วย กับพวก

จำเลย

นายจำรัส คงช่วย ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายจำรุญ คงช่วย ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297,83 จำคุกคนละ 4 ปี

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 104)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นตีราคาประกันคนละ 100,000 บาท (อันดับ 87)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกจำเลยคนละ 4 ปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ในชั้นนี้ยังไม่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยหรือไม่ จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุก
จำเลยคนละ 4 ปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ในชั้นนี้ยังไม่ปรากฏว่า
ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยหรือไม่ จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราว ให้
ยกคำร้อง

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒน์-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>